

별표 1의3

징계양정 기준(수당 및 여비 부당수령)

비위의 유형	부당수령 금액	비위의 정도 및 과실 여부	
		비위의 정도가 약하고 과실인 경우	비위의 정도가 심하거나, 고의가 있는 경우
「공무원수당 등에 관한 규정」 제15조부터 제17조까지의 규정4)에 따른 수당 또는 「공무원 여비 규정」에 따른 여비5)를 거짓이나 부정한 방법으로 지급 받은 경우	100만원 미만	견책-정직	정직-파면
	100만원 이상	감봉-강등	강등-파면
비고 1. 부당수령 금액은 해당 비위로 취득한 총 금액을 말한다. 2. 비위의 정도 및 과실 여부는 해당 비위의 동기, 경위, 방법 및 행위 정도 등으로 판단한다. 3. 검사의 비위가 조치기준상 '강등'에 해당하는 경우 사안의 경중에 따라 '정직' 또는 '면직'으로 하고, '파면'에 해당하는 경우 '해임'으로 한다.			

4) 공무원수당 등에 관한 규정 제15조(시간외근무수당), 제16조(현업공무원등에 대한 야간근무수당), 제17조(현업공무원등에 대한 휴일근무수당)

5) 공무원 여비 규정 제2조(여비의 종류) 여비는 운임·일비·숙박비·식비·이전비·가족여비 및 준비금 등으로 구분한다.